

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **SIE SISTEMAS, S.A. DE C.V.**, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**SIE**”, REPRESENTADA POR **MAURICIO REYES VERGARA**, Y POR LA OTRA **DLG SPP S.C.** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **RUBÉN GUILLERMO LECONA MORALES**, DENOMINADO EN LO SUCESIVO COMO “**DIENER**”, Y CUANDO SE CITEN CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

LAS PARTES a través de sus representantes legales declaran que:

Primera. Se encuentran legalmente constituidas de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. Se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan sus representantes legales, quienes declaran que cuentan con facultades suficientes para celebrar el presente Acuerdo, las cuales hasta la fecha no les han sido revocadas, modificadas y/o limitadas de manera alguna.

Tercera. Dentro de su objeto social se encuentra permitida la celebración de este tipo de acuerdos, por lo que su celebración y ejecución no contraviene a sus estatutos sociales, ni disposición legal alguna que le aplique.

Cuarta. Reconocen que cada una de ellas podrá obtener de la otra parte cierta información confidencial, por lo que ambas podrán ser “Receptora” o “Divulgante”, en virtud de que se encuentran en un proceso de pláticas a fin de iniciar un determinado negocio relacionado con Elaboración de un Plan de Negocios (el “**Proyecto**”).

Visto lo antes manifestado, estando de Acuerdo con su alcance y contenido, LAS PARTES se reconocen la personalidad que ostentan en este acto jurídico, por lo que, no existiendo, dolo, error o mala fe en su voluntad, convienen sujetar el presente Acuerdo al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Información Confidencial. Se entiende por “**Información Confidencial**” cualquier información que LAS PARTES, sus empresas tenedoras, afiliadas, filiales, subsidiarias y/o empresas relacionadas con las mismas, revelen, transmitan, y/o entreguen a la otra Parte por virtud del análisis del Proyecto, como pueden ser cualquier: i) invento, secreto, técnico o no; ii) información que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades de su negocio y económicas, que de una manera enunciativa más no limitativa comprende: propuestas, diseños, precios, costos, tarifas, dibujos, software, datos, prototipos, información técnica, legal, financiera, comercial, nombres de clientes o socios potenciales, proveedores, propuestas de negocios, cotizaciones, estrategias de negocios, estructura organizacional, composición de la sociedad y de la corporación, reportes, planes, proyecciones de mercado, datos y cualquier otra información industrial, junto con fórmulas, mecanismos, patrones, métodos, técnicas, procesos de análisis, marcas registradas o no registradas, nombres comerciales, patentes, documentos de trabajo, compilaciones, comparaciones, contratos, convenios, estudios de investigación, y/o información de terceros a la cual la Parte Receptora está obligada a mantener como confidencial. iii) De manera enunciativa, más no limitativa aquella información relacionada con: nombres de clientes y prospectos de clientes, información financiera, fórmulas de negocios, compilaciones o registros, información relativa a investigaciones, registros de desarrollo de proyectos o investigaciones, códigos fuente y código objeto de programas de cómputo, información relacionada con los productos y servicios prestados por LAS PARTES. iv) Sin obviar todo tipo de información contable, financiera y fiscal de LAS PARTES; contratos, convenios o acuerdos; diseños de productos; invenciones y/o mejoras; procedimientos, técnicas y manuales operativos; planes y estrategias de mercadotecnia; informes, reportes y balances de cualquier naturaleza; costos, precios, información sobre proveedores; hábitos de compra y preferencias de los clientes de LAS PARTES, así como la información que los identifique; secretos industriales, know-how, resultados de investigación y desarrollo de patentes; marcas, derechos de autor, diseños industriales entre otros. El contenido y celebración de este Acuerdo, también es considerado como Información Confidencial.

La Información Confidencial podrá contenerse de forma tangible o intangible, ya sea en forma escrita, gráfica u oral, en medios electrónicos o electromagnéticos, discos ópticos, medios de almacenamiento electrónico, cintas, y/o grabaciones. La Parte Divulgante marcará toda la Información Confidencial con la leyenda “**Información Confidencial**” y/o de su propiedad y/o con palabras similares, lo cual la identificará como tal al momento de su divulgación-recepción, cualquiera que sea su medio de transmisión y/o recepción, no obstante, lo anterior en caso

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

de no etiquetarse con dicha leyenda y toda vez que se trate de la información mencionada en la presente cláusula se le deberá de dar el tratamiento de Información Confidencial.

Sin perjuicio a lo manifestado, LAS PARTES acuerdan que será entendida como "Información Confidencial", sin importar en medio o soporte de su transmisión, toda información privada, escrita u oral, no pública y de carácter sensible en su faz técnica, comercial, contractual, legal u operativa sin importar que sea designada como tal por la Divulgante al momento de su transmisión, por o a través de sus empleados, agentes o representantes, en el transcurso de la relación y las consecuentes comunicaciones que se generen entre LAS PARTES como consecuencia del presente Acuerdo, incluyendo base de datos, software, plan de negocios, propuesta así como toda información financiera y relacionada con los negocios, finanzas u operaciones o asuntos relevantes a las negociaciones relativas a sus negocios, finanzas u operaciones.

Por lo que en términos del artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, dicha Información Confidencial constituye un secreto industrial guardado por LAS PARTES y sus compañías o representantes o subsidiarias, que como tal se encuentra protegido por la legislación, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables, conforme a los cuales ningún tercero puede, sin autorización previa, divulgar o utilizar la referida Información Confidencial, ya sea en provecho propio o de terceros.

Segunda. Objeto del Acuerdo. El presente Acuerdo tiene por objeto proteger la Información Confidencial que intercambien LAS PARTES y que sea clasificada o no o contenga la mención del nombre del "Proyecto", y cuyo intercambio sea por correo electrónico, en documentos físicos, en reuniones presenciales o virtuales, o por llamadas telefónicas. En consecuencia, LAS PARTES se obligan expresamente, a no divulgar o revelar a tercero alguno, ni hacer uso inapropiado, de ninguna manera y por ningún medio, en parte o en su totalidad, de la Información Confidencial que se comparta entre LAS PARTES; esta obligación debe hacerse extensiva a sus empleados que directa o indirectamente tengan acceso a la Información Confidencial, sus accionistas, socios, consultores, asesores, oficiales, representantes e inclusive aquellos relacionados con empresas tenedoras, afiliadas, filiales, subsidiarias o empresas relacionadas.

La parte Receptora de la "Información Confidencial" podrá revelarla a sus propios empleados, a sus empresas subsidiarias, filiales, partes relacionadas, agentes, asesores, o a cualquier persona que la requiera y que estén directamente involucrados con el Proyecto, con quienes se obliga a celebrar contratos y/o acuerdos de confidencialidad en los mismos términos del presente instrumento

Tercera. Propiedad de la Información. LAS PARTES reconocen que la Información Confidencial es y será de exclusiva propiedad de la parte Divulgante que la transfiera en los términos y conforme a los alcances del presente Acuerdo; situación que se hará constar por escrito en el momento de la transferencia con la leyenda "Información Confidencial". La información y/o documentación que se genere con motivo de este Acuerdo y tomando como base la Información Confidencial, también será de la exclusiva propiedad de la parte Divulgante, sin perjuicio de que haya sido generada por la parte Receptora.

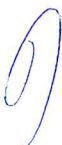
Cuarta. Transferencia internacional de datos. En caso de que se requiera transferir información confidencial a nivel internacional, LAS PARTES acuerdan cumplir con las leyes mexicanas aplicables, las regulaciones internacionales de transferencias transfronterizas de datos, su uso y protección, aplicables del lugar o lugares en donde se utilice la información confidencial motivo del presente Acuerdo.

Quinta. Copias. LAS PARTES podrán hacer un número razonable de copias o ejemplares de la Información Confidencial que sean necesarias para dar cumplimiento al Proyecto; y dichas copias serán también consideradas como Información Confidencial y se encontrarán protegidas bajo los términos y condiciones de este Acuerdo.

Sexta. Devolución o destrucción de la Información. A petición expresa de la Divulgante, la Receptora se obliga a devolver el original y todas las copias de la Información Confidencial, o a destruirla y certificar ante fedatario público, la destrucción de la misma, asumiendo este último los costos que en su caso se genere.

La parte Receptora no tendrá obligación de mantener como confidencial la información que:

- a) Previamente a su divulgación fuese del dominio público o conocida y/o libre de cualquier obligación de confidencialidad;
- b) Sea desarrollada o elaborada de manera independiente por la Receptora;



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

- c) Sea o llegue a ser del dominio público;
- d) Se reciba de un tercero sin que esa divulgación quebrante o viole una obligación de confidencialidad; y;
- e) La que LAS PARTES manifiesten expresamente por escrito, que se encuentran fuera de las restricciones del presente Acuerdo.

En el supuesto que alguna autoridad o tercero solicite a la parte Receptora cualquier Información Confidencial divulgada en términos del presente Acuerdo, ésta deberá dar aviso por escrito inmediatamente a la parte Divulgante, para que tome las medidas que considere pertinentes. La Receptora se obliga a coadyuvar con la Divulgante tomando las medidas necesarias para proteger dicha información, y a proporcionar únicamente la Información Confidencial que le haya sido requerida, haciendo su mejor esfuerzo para que, en caso de que la autoridad no haya delimitado la información solicitada, busque que se delimite, con el propósito de proteger al máximo la Información Confidencial que le fue compartida, y obtener de las autoridades, el tratamiento de Información Confidencial sobre la información proporcionada.

Séptima. Terminación. Daños y perjuicios. Pena Convencional. En caso de incumplimiento parcial o total respecto de las obligaciones establecidas en este Acuerdo, dará el derecho a la parte afectada para declarar la terminación inmediata del mismo o para exigir su cumplimiento forzoso, sin necesidad de declaración judicial o resolución de cualquier otra Autoridad competente. La divulgación de información en incumplimiento a este Acuerdo o el uso indebido de la Información Confidencial por la parte Receptora será considerado causal de:

- a) Pago de daños y perjuicios. En caso de que cualquiera de LAS PARTES viole alguna de las disposiciones y compromisos aquí pactados, estará obligado a pagar los daños directos y perjuicios probados ocasionados a la parte afectada, mismos que serán establecidos por la autoridad competente y que en ningún caso serán menores a las cantidades señaladas por el artículo 403 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Por consecuencia la parte infractora deberá realizar el pago por tal motivo, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a que haya sido notificado el incumplimiento.
- b) Pago de una pena convencional por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Acuerdo, que será de un 30% adicional al valor cuantificable por autoridad competente, tal como se señala en el inciso precedente, en relación a los bienes o servicios entregados o prestados en función del proyecto negociado entre LAS PARTES, sin menoscabo de la modalidad o tipo de contrato formalizado. Penalización que debe ser liquidada por la parte infractora en un plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a que sea notificado el incumplimiento.

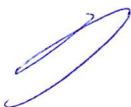
Ambos supuestos anteriores, no eximen de otras acciones de índole administrativa, penal o civil que procedan.

Octava. Cesión de derechos. LAS PARTES no podrán transmitir ningún derecho u obligaciones sobre este Acuerdo, ni sobre la Información Confidencial aquí protegida, ya sea parcial o totalmente. Nada en el presente Acuerdo, podrá interpretarse en el sentido de otorgar ningún tipo de derechos o cesión de derechos sobre la Información Confidencial que corresponda a cada una de LAS PARTES.

Novena. Vigencia. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de 1 (uno) año, contado a partir de su fecha de firma, en el entendido de que todas las obligaciones de protección de la Información Confidencial contenidas en el presente Acuerdo continuarán vigentes por un periodo adicional de 5 (cinco) años posteriores a la fecha de terminación del mismo y/o a la fecha del último intercambio de Información Confidencial, la última acción que suceda.

Décima. Revisión de cumplimiento. LAS PARTES acuerdan que previa notificación se someterán a una revisión o auditoría para verificar el cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y protección de datos, establecidas en este Acuerdo, sin necesidad de declaración judicial o resolución de cualquier otra Autoridad competente, conforme a las disposiciones y compromisos aquí pactados. Se designarán responsables para llevar a cabo estas auditorías de manera transparente y objetiva, con cargo a LAS PARTES.

Décima Primera. Notificaciones y domicilios. Para todo lo relativo a la celebración, interpretación y ejecución del presente Acuerdo, y para cualquier aviso, notificación, solicitud o requerimiento bajo el mismo, deberá ser enviado y/o entregado por escrito o de forma personal mediante correo aéreo con acuse de recibo, mensajería certificada, por telegrama, telex o telefax, y medios de comunicación electrónica (en lo sucesivo "medios de contacto"). Para estos efectos, LAS PARTES señalan los siguientes domicilios:



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

DIENER. Domicilio. Guillermo González Camarena 1000, Piso 2, Local 202, Santa Fe, Alcaldía. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01210. Contacto: +52 (55) 1328 4999 - Rubén Guillermo Lecona Morales. Correo de contacto: efraga@dlgabogados.mx

SIE. Avenida paseo de las Palmas número 1490, colonia lomas de Chapultepec I sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11000 Ciudad de México. Número de contacto: 55 9035 5561 con teléfono móvil 55 3444 3796 – Mauricio Reyes Vergara Correo electrónico contacto@siesistemas.com.mx

En caso de que cualquiera de LAS PARTES cambie los medios de contacto, así como su domicilio se obliga a dar aviso por escrito a la otra parte con quince (15) días naturales de anticipación a la fecha en que dicho cambio se lleve a cabo, en caso de no realizar dicha notificación, LAS PARTES se encuentran de Acuerdo que las notificaciones realizadas en los domicilios anteriormente señalados surtirán pleno derecho, sin que ninguna de LAS PARTES pueda alegar lo contrario.

LAS PARTES reconocen y aceptan que toda comunicación derivada de este Acuerdo realizada por cualquier medio de comunicación electrónica, así como correo electrónico y/o número de contacto, previamente autorizado por LAS PARTES, surtirá los mismos efectos como si, se entregara de forma personal en respectivo domicilio.

Décima Segunda. Obligaciones específicas. “DIENER” se obliga a no divulgar o comunicar o negociar nada relacionado con el “Proyecto” y con la negociación con “SIE”, con ninguna persona física o jurídico-colectiva, relacionada o no con la Información Confidencial que intercambien LAS PARTES referente al “Proyecto”, por el período de vigencia establecido en la cláusula séptima de este Acuerdo. Lo anterior con excepción de sus accionistas, socios, consultores, asesores o cualquier persona física o jurídico-colectiva con quien “DIENER” tenga que compartir dicha información y/o los detalles de la negociación con SIE para poder evaluar su participación en el “Proyecto” de Acuerdo con sus políticas internas.

Décima Tercera. Acuerdos Generales.

- i) **Encabezados:** Se establecen únicamente, para propósitos de referencia e identificación, por tanto, en caso de existir un conflicto relacionado con la interpretación de los mismos, se deberá estar únicamente al texto de la cláusula de que se trate.
- ii) **Acuerdo único:** El presente Acuerdo, sus anexos, así como cualquier documento que deba ser otorgado o entregado de Acuerdo con lo que aquí se establece, contiene el Acuerdo total entre LAS PARTES con respecto a las materias aquí tratadas y cancela cualquier Acuerdo previo, negociaciones, convenios o escritos anteriormente realizados entre LAS PARTES en relación con el Proyecto.
- iii) **Elementos de existencia:** El presente es otorgado de común Acuerdo, libre de vicios o actos ilícitos y en su voluntad no existe dolo, error o mala fe, reconociendo como suyas las firmas que lo calzan por haber sido puestas de su puño y letra, y ser las que utilizan en todos sus actos públicos y privados.
- iv) **Modificaciones:** Cualquier modificación a este Acuerdo, deberá ser realizada en forma escrita y firmada por todas LAS PARTES que intervienen en el mismo.
- v) **No renuncia a derechos:** Si en cualquier tiempo alguna de LAS PARTES elige no ejercer alguno de los derechos que tiene al amparo de ese Acuerdo, dicha conducta no implicará la renuncia al mismo y su terminación no afectará las reclamaciones que hayan existido o deriven de actos u omisiones ocurridos durante el tiempo de su vigencia, ni la aplicación de su clausulado que por su naturaleza estén destinadas a seguir teniendo efecto con posterioridad a la fecha de terminación del mismo.
- vi) **Nulidad parcial:** La validez o nulidad de una cláusula no afectará la validez de las demás cláusulas de este Acuerdo, por lo tanto, en caso de que se determine la invalidez o nulidad de una de éstas por la autoridad competente, las provisiones estipuladas en el resto del Acuerdo continuarán en completo vigor y efecto.

Décima Cuarta. Protección a Clientes. DIENER se compromete a no solicitar, contactar o realizar negocios con los clientes de SIE durante la vigencia del presente Acuerdo de confidencialidad y por un periodo de 01 (un) año posterior a la terminación del mismo.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

DIENER se compromete a no realizar actividades que puedan perjudicar la relación de SIE con sus clientes, y se obliga a informar a SIE sobre cualquier intento de contacto de los clientes a **DIENER**.

Asimismo, **DIENER** se compromete a no competir directa o indirectamente en los procesos de contratación en los que participe SIE durante la vigencia del presente Acuerdo de confidencialidad y por un período de 01 (un) año posterior a la terminación del mismo.

En caso de que **DIENER** incumpla los compromisos del presente Acuerdo de confidencialidad, se compromete a indemnizar a SIE por cualquier daño, pérdida o perjuicio causado como resultado directo o indirecto de dicho incumplimiento. La indemnización incluirá, pero no se limitará a, los costos legales, honorarios de abogados, y demás daños sufridos por SIE.

SIE tendrá derecho a exigir el pago de esta indemnización de forma inmediata una vez que se haya comprobado el incumplimiento por parte de **DIENER**. Además, SIE se reserva el derecho de ejercer acciones legales adicionales para proteger sus intereses y recuperar cualquier daño causado por el incumplimiento a los compromisos del presente Acuerdo de confidencialidad.

Décima Quinta. Responsabilidades y acciones legales. LAS PARTES acuerdan que en caso de que se compruebe transmisión y/o divulgación de la Información Confidencial, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan, la parte Divulgante iniciará las reclamaciones inherentes y/o relativas a la violación de los derechos de propiedad industrial, incluyendo derechos de autor, así como la revelación de secretos técnicos, comerciales, industriales, y/o administrativos, que constituyan delitos contemplados en el Código Penal Federal o local vigente, incluyendo delitos especiales determinados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Décima Sexta. Jurisdicción e Interpretación. Para la interpretación y cumplimiento del presente Acuerdo LAS PARTES se someten expresamente a las leyes y los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

Leído que fue por LAS PARTES, debidamente enteradas del contenido y alcance legal de todas y cada una de las cláusulas del presente Acuerdo incluyendo su Anexo técnico, lo ratifican y suscriben de conformidad, a los **28 días del mes de marzo de 2025, en la Ciudad de México**, en dos (2) ejemplares originales, quedando un ejemplar en poder de cada una LAS PARTES.

SIE SISTEMAS, S.A. DE C.V.

MAURICIO REYES VERGARA
APODERADO LEGAL

DLG SPP S.C.

RUBÉN GUILLERMO LECONA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

